

한국가스공사 상임감사위원

징계·경고 요구

일련번호 제22-PSC연장-01호

제 목 PSC 연장제안서 제출 조건부 동의절차(1차) 부적정

소관부서 C본부 A본부, C본부 E단, F본부 G본부

조치부서 우처

내 용

1. 사건 개요

인도네시아 세노로 프로젝트는 인도네시아 Sulawesi섬 동쪽지역에 위치한 세노로 가스전을 개발하여, 생산된 가스를 ※※(LNG 플랜트), ☆☆(비료회사) 및 ★★(전력회사)에 판매하는 사업으로, 공사는 2011.12.2. 세노로 생산물분배계약(이하 “PSC 계약1)”) 참여사(○○)2) 지분을 인수함으로써 사업에 참여하게 되었다.

2016.11. 세노로 가스전 매장량 재평가 결과, 가스 및 컨텐세이트 약 1Tcf가 추가로 발견되자 공사를 비롯한 참여사들은 추가 매장량 개발에 대한 논의를 진행하였고, 그 일환으로 세노로 PSC 계약 연장을 추진하게 되었다. 이후 참여사 공동으로 PSC 연장의향서를 인도네시아 석유가스관리국에 제출하였고(2020.1.29.),

1) PSC는 Production Sharing Contract의 약자로 계약자와 광구를 가진 나라 사이에서 체결하는 생산물 분배계약을 의미

2) 세노로 PSC 계약 참여사는 ●●(지분 50%), ◎◎(지분 30%), ○○(지분 20%)로 구성되며, 공사는 ○○(◀◀)사 지분의 49%를 소유(◇◇ 51% 소유)

2020.3.에는 연장제안서3) 작성을 위한 특별 조직을 신설하였다.

한편, 공사는 2020.4.23. “인니 Senoro-Toili PSC 사업 광권연장(안) 제출 승인 보고” 문건을 작성하고, 본부장 전결로 PSC 연장제안서 제출에 조건부 동의하였는데(1차)4), 이 때 조건은 경제성 분석 결과 내부수익률(IRR) 11% 이상이 확보되는 경우 연장제안서 제출에 동의한다는 것이었다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관계규정

「위임전결규정」에 따르면 전결권자는 전결권한 범위내의 사항일지라도 이례적인 사항이거나 중요하다고 특별히 인정되는 사항에 대하여는 적절한 상위권자에게 보고하거나 결재를 받아야 하고(제7조 전결사항 등), 해외 투자사업 진행 현황에 대해 중요사항인 경우 사장보고 하여야 한다([별표2] 부문별 위임전결).

「인사규정」 제37조(성실의무)에 따르면, 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.

나. 판단기준

PSC 연장제안서 제출은 다음 세 가지 이유로 사장보고가 필요한 중요한 사항(해외사업 주요진행상황)이라고 판단된다.

첫째, 「위임전결규정」 제7조 제2항은 별표에 열거되지 아니한 사항은 유사

3) 인도네시아 현지 규정에 따라 PSC 연장제안의 타당성을 뒷받침하는 문서인 PSC 연장제안서 (Proposal Package)를 작성·제출하여야 하며, 해당 문서는 개요, 개발 시나리오, 추가 탐사계획, PSC 연장 조건 제안, 생산량 전망, Capex/Opex 투자 등의 내용으로 구성됨

4) 2021.8.27. 최종 동의와 구분하기 위해 편의상 1차라고 표기

한 전결사항에 준하여 당해 결재권자가 결재하도록 하였는데, PSC 연장제안서 제출과 유사한 절차는 ‘(신규사업) 입찰서 및 협상제안서 확정’이라고 판단되며, 해당 절차는 ‘사장결재’ 사항이다. 따라서 신규사업과 기존사업 변경(연장)의 차이를 충분히 감안하더라도, PSC 연장제안서 제출 동의는 사장보고가 필요한 사항이라 판단함이 타당하다.

둘째, 인도네시아 현지 규정(MEMR Regulation No.23)⁵⁾에 따르면 연장을 희망하는 참여자들은 희망사간 서면 합의(Agreement)에 의해 연장제안서를 확정·제출하여야 한다. 해당 서면 합의는 참여 희망사들간 공식적 약속으로, 법적 권리와 의무를 발생시킨다.

셋째, 세노로 PSC 계약 타 참여사들의 연장제안서 제출에 관한 의사결정 과정을 참고하여도, 연장제안서 제출을 중요한 절차로 판단할 수 있다. 가장 많은 지분을 보유한 ●●는 모회사(○●) 이사회 의결을 통해 제안서 제출을 결정하였으며, ◎◎는 사장결재, ◇◇는 본부장 결재 후 사장보고를 통해 해당 의사결정을 한 것으로 파악되었다.

한편, 공사의 2020.4. 1차 동의는 연장제안서 제출에 최종 승인한 것이 아니라 조건부 동의한 것에 불과하므로, 상위권자(사장) 보고를 요하는 중요한 사항이라 판단하기 어렵다는 의견이 있을 수 있다.

그러나 공사가 제출 승인을 위해 설정했던 조건인 ‘내부수익률(IRR) 11% 이상’은 PSC 연장 추진 기간 내내 달성가능성이 높아 보였고, 사업 파트너인 ◇◇도 공사가 연장제안서 제출 등 PSC 연장 추진 절차 진행에 동의했다고 받아

5) 인도네시아 현지 자원개발 관련 규정(Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation)으로 No.23에서 PSC 연장과 관련된 절차를 정하고 있음

들인 점에서, 해당 조건부 동의의 중요성이 인정된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. A(특정직)의 경우

(1) 사실관계

C0No. A는 2018.11.1.부터 2020.6.30.까지 %본부장으로 근무하며, “인니 Senoro-Toili PSC 사업 광권연장(안) 제출 승인 보고(2020.4.23.)” 문건을 최종 결재하였다.

(2) 문제점

PSC 연장제안서 제출은 위 판단기준에서 살펴본 것처럼 사장보고가 필요한 사항이므로, 2020.4.23. “인니 Senoro-Toili PSC 사업 광권연장(안) 제출 승인 보고(2020.4.23.)”를 본인의 전결로 승인한 것은 「위임전결규정」 보고의무 및 「인사규정」 성실의무를 위반에 해당한다.

나. B(2급) 및 C(2급)의 경우

(1) 사실관계

부장 B는 2020.2.17.부터 2020.6.30.까지 ㉠처장 직무대리로 근무하며, “인니 Senoro-Toili PSC 사업 광권연장(안) 제출 승인 보고(2020.4.23.)” 문건을 처장으로서 결재하였다.

부장 C는 2020.1.1.부터 2020.6.30.까지 ▼부장(現▽부)으로 근무하였으며,

“인니 Senoro-Toili PSC 사업 광권연장(안) 제출 승인 보고(2020.4.23.)” 문건 기
안을 총괄하였고, 부장으로서 결재하였다.

(2) 문제점

부장 B와 부장 C은 PSC 연장제안서 제출 건에 대한 사장보고 필요성을 인
지하지 못하였으며, 이는 「위임전결규정」 보고의무 및 「인사규정」 성실의무 위
반에 해당한다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

① Ca.No. A은 “인니 Senoro-Toili PSC 사업 광권연장(안) 제출 승인 보고
(2020.4.23.)” 문건 결재 당시 제안서 세부내용이 확정되어 있지 않았으며, 제안
서 주요조건들이 최종 확정되는 시기에 사장보고를 계획했다고 진술하였다.

그러나, 해당 문건의 내용, 실무자와 파트너사(◇◇) 담당자가 주고받은 이
메일 내용을 토대로 판단할 때, PSC 연장제안서 제출에 대한 사장보고가 이루
어졌을 개연성은 크지 않은 것으로 판단된다. 당시 실무자인 H 과장이 ◇◇에
보낸 이메일에는 PSC 연장제안서 제출은 본부장 결정사항이라 표현되어 있으
며, 2020.4.23. 1차 조건부 동의 문건에도 제안서 제출은 본부장이 결정한다고 기
재되어 있다.

공사의 조건부 동의는 경제성 검토 결과가 제시한 조건을 충족할 경우 PSC
연장제안서 제출에 동의한다는 중요한 의사표시였으므로, 2020.4. 시점에 상위권
자에게 보고되었어야 함이 마땅하다.

- 5 -

② 부장 B는 PSC 연장제안서 제출은 계약 연장을 위한 협상의 시작점이
며, 주요 조건이 결정된 것이 아니기 때문에, 제안서 제출에 대한 의사결정 수준
을 본부장 전결로 생각했다고 진술하였다.

③ 부장 C은 PSC 연장제안서 제출을 출자회사 관리와 관련된 위임전결기
준을 적용해 본부장 전결사항이라 판단했다고 진술하였다.

징계요구 양정

PSC 연장제안서 제출 승인(조건부 동의)과 관련하여 사장보고를 누락한 관
련자들의 업무처리는 「위임전결규정」 제7조 및 「인사규정」 제37조 등 규정에
위배되는 것으로 제제절차가 필요하다 판단된다.

특히, 「위임전결규정」이 전결권자에게 상위권자 보고 의무를 부여하고 있
는 점, 관련자의 지위와 권한이 높을수록 그에 상응하는 성실의무가 요구된다는
점을 고려할 때, Ca.No. A에게 징계(경징계⁶⁾) 처분이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

우처장은

- ① PSC 연장 관련 중요사항에 대해 사장보고를 누락한 관련자에게 징계처분(견
책)하시고, (징계)
- ② PSC 연장제안서 제출의 절차적 중요성을 부적절하게 인식한 관련자에게 경

6) 해당 비위행위로 개인적 이익을 취했다고 볼 수 없고, 회사에 실질적인 피해를 초래하였다고
판단하기 어려우며, 「위임전결규정」이 관련 세부절차 전결기준을 별도로 정하고 있지 않은
점을 고려할 때, 경징계 처분함이 타당함

고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

Ä 본부 ♠ 부 특정직 A(19920128) [정계]

£ 단 ♠ 부 2급 B(19950011) [경고]

♠ 본부 ♠ 부 2급 C(19940022) [경고]